



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/283/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעים: 1. עזבון המנוחה אדית רון ז"ל
2. איתן רון
3. בועז רון
4. יואב רון
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי צור
מרחוב המלך ג'ורג' 33 ירושלים

נ ג ד

הנתבעת: נציגות הבית המשותף רחוב הבנאי 40 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד דב גורטלר
מרחוב כנפי נשרים 68 ירושלים

פסק דין

1. מהודעת התובעים מיום 05.04.16 עולה כי הצדדים לא הגיעו להסכמות על פי המתווים השונים שהוצעו בפניהם בדיון מיום 14.03.16. משכך הועבר התיק בפניי למתן החלטה בנוגע להמשך ההליכים.

2. לאור ניסוח כתב התביעה והסעדים המבוקשים במסגרתו, ולאור טיעוני הצדדים בדיון מיום 14.03.16, אני מוצא לנכון להורות על מחיקת התביעה על הסף מחמת העדר עילה.

3. כתב התביעה עוסק, למעשה, בפסק דין שניתן בהליך קודם בין הצדדים בתיק 63/13 ו-121/13 בפני המפקחת ענתבי-שרון, ומבקש כי יינתן צו המורה לנתבעת "לקיים כדבעי" את אותו פסק דין.

כך גם מבהיר ב"כ התובעים במפורש במסגרת הדיון מיום 14.03.16 – "אני מבקש צו עשה על בסיס התביעה הקודמת" (עמוד 1 שורה 29).

4. פסק דין שניתן על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ולא ננקטו בעניינו הליכי ערעור או שאלו הוגשו ונדחו, הופך להיות חלוט. פסק דין, מרגע חתימתו, מחייב ויש לבצעו (אלא אם עוכב ביצועו על פי הדין);

ככל שפסק הדין אינו ברור הרי שיש לנקוט בהליכים להבהרתו. הליכים כאמור ננקטו על ידי הצדדים דנן במסגרת בקשה שהוגשה בהליך הקודם;

ככל שפסק הדין אינו מבוצע הרי שיש לנקוט בהליכים לאכיפתו (על פי סעיף 76 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969). הליכים אלו ננקטו על ידי התובעים דנן בנוגע לפסק הדין בהליך הקודם והסתיימו;



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/283/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

5. משעה שננקטו כל ההליכים האמורים (וכפי שאלו פורטו בהרחבה במסגרת כתבי הטענות של הצדדים) הגיע הדיון בפסק הדין בהליך הקודם לכלל מיצוי ואין בידי התובעים עילה לתביעתם כפי שהוגשה בפני.

6. ויודגש, בנסיבות המפורטות, לאור מכלול ההליכים שננקטו לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם, אין בידי כלים כלשהם אשר מאפשרים מתן הסעד המבוקש באופן שתהיה לו משמעות כלשהי - אינני מוסמך "לפרש" או "להבהיר" פסק דין, וממילא החלטה בהקשר זה כבר ניתנה כאמור (נספח ד' לתביעה); אינני מוסמך ליתן הוראות לאכיפת פסק הדין מכוח הוראות חוק ביזיון בית משפט, בין מחמת העדר סמכות עניינית (תיק (מפקח ת"א) 67/16 נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 137 תל אביב נ' מסעדת "אוליבר" ואח' (פורסם בנבו)) ובין מחמת העובדה כי גם בהקשר זה החלטת הערכאה המוסמכת כבר ניתנה כאמור (נספח ט"ז לתביעה); אין כל משמעות לפסק דין בהליך זה, אף אם יינתן כמבוקש, שכל שיקבע בו הוא כי את פסק הדין בהליך הקודם יש לקיים.

7. ויוער, אף אם קיימת עילת תביעה בהליך דנן הרי שממילא זו איננה מגויה בין עילות התביעה הנתונות לסמכות המפקח על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, אף אם מדובר בפסק דין שניתן על ידי ערכאה זו (ר' בהשלכה העדר סמכות עניינית של מפקח לדון בתובענה לביטול הסכם פשרה שנחתם ואושר על ידו בתיק (מפקח ת"א) 674/14 משה מושיוף ואח' נ' טום כהן (פורסם באתר משרד המשפטים)).

8. בין כך ובין כך, אין בידי להיזקק לתובענה כפי שהוגשה, ודאי כאשר אין כל טענה (לא בכתבי הטענות ולא בדיון) כי כיום קיימת עוד נזילה כלשהי ממערכת הביוב.

9. לאור כל האמור לעיל התביעה נמחקה.

10. בנסיבות דנן, שעה שנדמה כי המחלוקת שבין הצדדים עוד טרם באה אל קיצה, והחלטה זו ניתנה לאחר הגשת כתבי טענות ודיון מקדמי בלבד, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

11. אני שב ומציע לצדדים להסכים (מחוץ לכותלי בית המשפט) על מינוי של מומחה מוסכם אשר קביעתו תחייב בנוגע לעבודות, אם בכלל, שעוד נדרשות לביצוע במערכת הביוב בבית. בכלל האמור ייתן המומחה מפרט מדויק לביצוע העבודות וכן ילווה את ביצוע העבודות בפועל כולל מתן הנחיות "תוך כדי עבודה".

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ז אדר ב תשע"ו, 06 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים